

第四章 4.5

保险公司通常使用哪些方法洗钱？（选择两个）

A 保单持有人超额支付保单，并将资金移出保单，尽管支付了提前取款罚款

B 投保人将兄弟姐妹作为保险单的受益人，而不是他们自己

C 保单持有人购买债券，并在债券到期前以折扣赎回

D 投保人使用离岸公司支付保险分期付款

E 投保人对购买保险时产生的成本非常感兴趣

答案：AD

为什么不是选AC

Plain Text

1 虽然教材确实指出“整付保费保险债券提前折价赎回”是保险业常见的洗钱方式，但C描述的是“购买债券并提前折价赎回”并未指向保险债券，而是普通证券债券，与保险公司无关。所以C不属于保险公司使用的洗钱方法，不能选。

2

3 D是属于使用离岸结构隐藏资金来源的典型洗钱方式。

4

5 监管机构认为高风险点包括：

6 ①离岸公司常用于隐藏最终受益人（UBO）

7 ②资金来源不透明

8 ③付款路径复杂

9 ④可能涉及逃税、腐败、跨境洗钱

10

11 在保险领域，离岸公司常被用于：

12 ①支付高额保费

13 ②作为保单持有人

14 ③作为受益人

15 ④作为资金来源方

16

17 D正确主要是：使用离岸公司或无关联第三方支付保费是典型的“代持”或“掩饰资金来源”手法。FATF特别关注此类交易，因其可能涉及匿名资金或空壳公司，掩盖真实受益人。

18

19 保险债券是保险产品，属于保险公司发行的。

20 普通债券是证券产品，属于资本市场工具，与保险公司无关。

我们来逐一分析题目中的选项：

A. 保单持有人超额支付保单，并将资金移出保单，尽管支付了提前取款罚款

- **对应教材内容：**教材在“保险公司”章节明确列举：“有些保单以单位信托或共同基金的形式操作。客户可以**溢资投保**，并在支付提前退保罚金后将资金转入或转出保单。当保险公司(如以支票的形式)返还这笔资金时，洗钱者就成功地模糊了资金与犯罪活动之间的联系。”
- **结论：**这是教材中明确指出的保险公司洗钱方法之一。**正确。**

D. 投保人使用离岸公司支付保险分期付款

- **对应教材内容：**教材在“涉及保险公司的异常活动”部分明确将“**保单保费由国外或第三方支付，尤其是从离岸金融中心支付**”列为危险信号。
- **结论：**虽然教材将其归类为“异常活动”，但这类活动正是利用保险产品进行洗钱操作的**前置步骤和典型特征**。使用离岸公司支付保费，其目的正是为了模糊资金来源、隐藏最终受益人，是洗钱链条中的关键环节。因此，它属于保险公司需要高度警惕的洗钱常用手段。**正确。**

关于C选项的分析（您的判断完全正确）：

- **教材原文：**教材确实提到“购买或赎回**整付保费保险债券**是主要的洗钱工具。该债券可以从保险公司购得并在**债券到期前折价赎回...**”。
- **关键区别：**C选项的描述是“保单持有人购买债券，并在债券到期前以折扣赎回”。这里的“债券”没有特指“**保险债券**”。在金融语境下，“债券”通常指证券市场上的公司债、国债等，这与保险公司发行的“**保险债券**”（一种具有投资和储蓄功能的保险产品）是**不同的金融工具**。C选项的描述过于宽泛，未能准确指向教材中特指的“**整付保费保险债券**”这一保险产品。因此，C选项不严谨，不应作为保险公司的典型洗钱方法。

关于您对监管要点的总结：

您的总结非常精准，完全符合国际反洗钱监管实践和教材精神：

1. **离岸公司/结构的核心风险：**确实在于**隐藏最终受益人（UBO）、资金来源不透明、构造复杂交易路径**，并常与逃税、腐败等上游犯罪相关联。
2. **在保险领域的应用：**离岸公司常被用于作为**保单持有人、保费支付方**（尤其是大额、一次性支付）、**受益人**，或作为复杂的**保单所有权结构**的一部分，以达到隐匿资金流向和真实所有人的目的。

最终结论：

根据教材内容，保险公司通常使用的洗钱方法应选择 **A 和 D**。

- **A** 代表了利用保险产品本身的现金价值和赎回机制进行洗钱的**操作手法**。

- **D** 代表了利用复杂所有权结构和跨境支付来**隐匿资金来源的典型模式**，这是保险洗钱中至关重要的环节。

官方答案 **A和D** 是正确的。